

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 159 del 14/04/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N. 87 del 14/04/2022

OGGETTO:

Gara d'appalto con Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Lavori di *"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente"*. - Determina a contrarre.

CUP: C82B18000110002

CIG: 9188059226

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con deliberazione n. 84 del 31.07.2020, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente"*, redatto dall'Ing. Giuseppe Cervarolo di Torano Castello (CS), per l'importo complessivo di € 600.000,00 suddiviso in € 455.000,00 per lavori a base d'asta, € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 130.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-la Giunta Regionale con deliberazione n. 375 del 11.08.2021 (pubblicata sul BURC n. 78 del 17.09.2021) ha approvato il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria anno 2021";

-pertanto, è stato necessario rimodulare il progetto esecutivo sulla base dei nuovi prezzi indicati nel "Prezzario dei Lavori Pubblici della Calabria anno 2021", senza però variazione dell'importo complessivo dell'opera;

-con deliberazione n. 15 del 16.02.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato la rimodulazione del progetto esecutivo dei lavori di *"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente"*, redatto dall'Ing. Giuseppe Cervarolo, per l'importo complessivo di € 600.000,00 suddiviso in € 471.617,41 per lavori a base d'asta, € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 113.382,59 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Visto l'art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e visto il D.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679;

Dato atto che:

-con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento mediante appalto dell'intervento finalizzato alla realizzazione dei lavori di *"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente"*;

-la scelta del contraente in conformità con il D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. sarà fatta mediante Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

-la determinazione n. 11 del 23/09/2015 ANAC ha espressamente previsto che *"anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili"*

tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici»;

-ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto obbligo di espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;

Visto il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati;

Vista:

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/08/19, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: "Adesione ad ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali";

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 01/09/19, ad oggetto acquisto quote societarie Società di Committenza Ausiliaria Asmel Consortile a r.l. per adesione Società di Committenza Ausiliaria;

Valutata la particolare complessità dell'appalto e della normativa europea di settore;

Considerato che la Stazione Appaltante con la presente dà atto che:

- a. l'aggiudicatario dovrà rimborsare, alla Società di Committenza ausiliaria le spese, ove previste, di pubblicità obbligatoria, come da Decreto Ministeriale Infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;
- b. qualora la procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di un aggiudicatario, la stazione appaltante provvederà a rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla Società di Committenza ausiliaria;

Vagliato che:

- ✓ il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona dell'Arch. Antonio Macaluso è profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura;
- ✓ l'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017 consente all'Amministrazione appaltante di utilizzare il ribasso d'asta entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello attuale di aggiudicazione dei lavori, si impegna fin da ora a mantenere appunto all'interno del quadro economico dei lavori di cui trattasi le somme derivanti dal ribasso praticato dalla Ditta appaltatrice, inserendole all'interno della nuova voce "Accantonamenti post-gara per servizi di committenza";

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a. il fine che il contratto si intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. **9188059226**;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.lgs n. 163/06 e s.m.i.", per le parti ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.C. n° 13 del 14.2.1999 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale dell'Ente;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

la narrativa in premessa specificata s'intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

1. **di approvare** il bando di gara, il disciplinare ed i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. **di indire** gara d'appalto per l'intervento finalizzato alla realizzazione dei lavori di "*Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente*", aggiudicata mediante Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. **di dare atto** che il Codice Identificativo Gara della presente procedura è il seguente: **9188059226**;
4. **di dare atto** che a tale affidamento è stato attribuito il codice CUP: **C82B18000110002**;
5. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;
6. **di precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che relativamente alla forma di contratto, questo sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, e che il fine è quello di addivenire all'affidamento dell'intervento finalizzato alla realizzazione dei lavori di "*Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente*";
7. **di indicare**, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, i seguenti elementi:

Oggetto del contratto	Lavori di " <i>Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente</i> ";
Finalità da perseguire	Lavori di " <i>Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente</i> ";
Modalità di scelta del contraente	Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Ragioni alla base della scelta	Metodo previsto dal D. Lgs n. 50 del 18.04.2016
Forma del contratto	Contratto d'appalto pubblico
Clausole essenziali	Quelle previste nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nei relativi allegati

8. **di stabilire** che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'Amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
9. **di dare** seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
10. **di dare** pubblicità al bando di gara, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione all'albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali;
11. **di provvedere**, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati all'albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. **di provvedere** alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Società di Committenza ausiliaria dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 76, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n. 50/2016;
13. **di dare atto** che ai sensi del punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dall'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del

2017, l'Amministrazione ha facoltà di mantenere i ribassi di asta all'interno del quadro economico progettuale, fino al secondo esercizio successivo all'aggiudicazione;

14. **di obbligarsi** a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto al rimborsare alla Società di Committenza ausiliaria le spese di pubblicità legale di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora la procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di un aggiudicatario, la stazione appaltante provvederà a rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla Società di Committenza ausiliaria;
15. **di provvedere** agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza;
16. **di dare atto** che il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.134, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
17. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di Legge;
18. **di dare mandato** al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonio Macaluso, di provvedere a tutti gli atti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'impegno - Cod. - Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico

(arch. Antonio Macaluso)

